

작성 자 : (직 위)

전화번호 :

비금융주력자의 주식보유 승인신청서

문서번호

20 . . .

수 신 금융위원회

참 조

사본수신 금융감독원장

제 목 비금융주력자의 주식보유 승인신청

「금융지주회사법」 제8조의4제1항에 따라 비금융주력자 주식보유한도를 초과하여 ○
○금융지주회사의 주식을 취득·보유하고자 「금융지주회사법 시행령」 제8조제3항 및 「금융지주
회사감독규정」 제13조의4제2항에 따라 붙임과 같이 승인신청합니다.

붙 임 : 비금융주력자의 주식보유 승인신청 내용 1부. 끝.

신 청 인 (인) _____
(signature)

대 리 인 (인)

(붙임)

비금융주력자의 주식보유 승인신청 내용

1. 신청인* 현황

상 호		대표이사	
업 종		설립연월일	
본점소재지			
최대주주명 (지분율)			
주요주주명 (지분율)			
자 본 금 (백만원)		의결권 있는 발행주식총수	

* 신청인은 「금융지주회사법」 제2조제1항제7호에서 정하는 “본인”을 말함

〈내국인 개인의 경우〉

성 명	(한 자)	주민등록번호	
직 업		생년월일	
주 소			

* 신청인은 「금융지주회사법」 제2조제1항제7호에서 정하는 “본인”을 말함

2. 동일인 현황

	법인명 ²⁾ (성 명)	관 계 ³⁾	사업자등록번호 (주민등록번호)	업 종 ⁴⁾ (직 업)	비 고
본 인 특수관계인 ¹⁾ · ·					

주 1) 특수관계인중 자연인 및 비영리법인·조합 또는 단체의 경우 해당 은행지주회사의
주식을 보유하고 있거나 보유하고자 하는 자에 한하여 작성
2) 자연인인 경우 한자명 또는 영문명을 부기
3) 본인과 특수관계인의 관계 및 동 관계를 규정한 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 번호 기재
4) 「통계법」 제22조제1항 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한
업종 기재

3. 동일인중 회사인 자의 현황

(단위 : 백만원)

	업 종 ²⁾	비금융회사 해당여부 ³⁾	자산총액 ⁴⁾	자본총액 ⁴⁾	재무건전성 비율 ⁴⁾
○○○ ¹⁾					
△△△					
×××					
· · ·					
계					
비금융회사 소계				()	

주 1) 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 회사를 기재

2) 「통계법」 제22조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

3) 비금융회사는 「금융지주회사법」 제2조제1항제8호 가목에서 정하는 “비금융회사”를 말함

4) 신청일이전 최근 대차대조표(가결산시의 대차대조표 포함) 기준

※ ()내는 자본총액의 계에 대한 비금융회사 소계의 비중(%)을 기재

3-2. 동일인 중 경영참여형 사모집합투자기구*인 자의 현황

* 주식취득예정 은행지주회사 주식보유비율이 4%를 초과하는 경우에 한함

가. 회사 현황

상 호	업무집행사원 (주민등록번호/ 사업자등록번호)	
설립연월일	등록연월일 (등록번호)	
소재지	존립기간	
출자총액 (백만원)	최대출자자 (지분율)	
주요출자자 (지분율)		
회사의 운용개요		

나. 사원 현황

(단위 : 백만원, 주, %)

구 분	성명/상호	주민등록번호/ 사업자등록번호	출자액 (지분율)	소 속 대기업 집단명	소속 동일인의 비금융주력자 여부	소속 동일인 보유 해당 은행지주회사 주식수 (지분율)
무한책임 사원						
유한책임 사원						
출 자 총 액 :				소속 동일인 보유 해당 은행지주회사 : 주식합계(지분율)		
대기업집단 소속 계열회사 출자액 :						

3-3. 동일인 중 투자목적회사*인 자의 현황

* 주식취득예정 은행지주회사 주식보유비율이 4%를 초과하는 경우에 한함

가. 회사 현황

상 호		대표이사 (주민등록번호)	
설립연월일		등록연월일 (등록번호)	
소 재 지		존립기간	
자 본 금 (백만원)		최대주주(사원) (지분율)	
주요주주(사원) (지분율)			

나. 주주(사원) 현황

(단위 : 백만원, %)

[illegible]

다. 임원 현황

[illegible]

4. 주식취득예정 은행지주회사의 주식발행 현황

회사명		대표이사	
본점소재지			
자 본 금 (백만원)		의결권 있는 발행주식총수	

5. 주식보유현황 및 취득계획

	법인명 (성명)	관계 ¹⁾	승인신청일 현재 보유주식 현황(A)			추가로 취득 하고자 하는 주 식 수(B)	추가취득후 보유주식수 (C=A+B)	추가취득 예정시기	추가취득 방 법 ²⁾
			주식수	지분율	취득원가				
본 인						()	()		
특수관계인						()	()		
	:					()	()		
	소계					()	()		
계						()	()		

주 1) 본인과 특수관계인의 관계 및 동 관계를 규정한 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 번호기재

2) 장내거래, 장외거래 등으로 구분기재

※ ()내는 지분율, 지분율은 의결권 있는 발행주식총수에 대한 보유지분율(%)을 소수점 세자리까지 기재

6. 주식 추가취득에 따른 소요액

	추 가 취 득 예정주식수	예상소요액(백만원)		기 타 ()
		최근 1개월 평균주가기준 ()	신청일 현재 주가기준 ()	
본 인				
특수관계인 · ·				
계				

※ ()내는 주당가격 기재

첨부서류 : 최근 1개월 평균주가 산출근거자료 1부.

7. 소요자금 조달계획

(단위 : 백만원)

	현금 및 예금	유가증권	부 동 산	기 타	계
본 인					
특수관계인 · ·					
계					

8. 주식취득·보유 목적 및 경영관여 방법

9. 향후 추가 취득 및 보유 계획

10. 주식보유 승인요건 점검표

〈금융기관〉

항 목		내 용
자기자본비율 등 ¹⁾		
은행지주회사등으로 부터의 신용공여	신용공여액 ²⁾	백만원
	자기자본순합계액 ³⁾	백만원
	출자비율 해당금액 ⁴⁾	백만원
최근 5년내 신청인이 최대·주요주주인 금융 기관이 부실금융기관으로 지정되거나 인·허가 등이 취소된 날짜 및 그 내용		

- 주 1) 해당 기관이 은행인 경우 최근 분기말 현재 위험가중자산에 대한 자기자본비율
해당 기관이 투자매매업자·투자중개업자인 경우 최근 월말 현재 영업용순자본비율
해당 기관이 보험회사인 경우 최근 분기말 현재 지급여력비율
상기 기관 외의 금융기관인 경우 해당 금융기관에 적용되는 자기자본비율 등
- 2) 「금융지주회사법시행령」 제24조제2항
- 3) 「금융지주회사법시행령」 제24조제4항
- 4) (신청인이 보유하는 해당 은행지주회사의 의결권 있는 주식수 / 해당 은행지주회사의 의
결권 있는 발행주식총수) × (은행지주회사의 자기자본순합계액)
- ※ 자본총액을 산정함에 있어서 최근 사업연도말 이후 승인신청일까지의 자본금의 증가분을
포함하여 계산

〈투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자조합, 기금등〉

항 목		내 용
은행지주회사등으로 부터의 신용공여	신용공여액	백만원
	자기자본순합계액	백만원
	출자비율 해당금액	백만원
최근 5년내 신청인이 최대·주요주주인 금융 기관이 부실금융기관으로 지정되거나 인·허가 등이 취소된 날짜 및 그 내용		

※ 작성요령은 금융기관의 경우와 동일

〈내국법인〉

항 목		내 용
부채비율 ¹⁾		
해당 기업집단내 비금융회사의 부채비율 ²⁾		
주식취득 자금조달	조달방법	
	조달금액	
	(자본총액) ³⁾	
은행지주회사등으로 부터의 신용공여	신용공여액	백만원
	자기자본순합계액	백만원
	출자비율 해당금액	백만원
최근 5년내 신청인이 최대·주요주주인 금융 기관이 부실금융기관으로 지정되거나 인·허가 등이 취소된 날짜 및 그 내용		

주 1) 최근사업연도말 현재 대차대조표상 부채총액을 자본총액으로 나눈 비율

2) 신청인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 상호출자제한기업집단에 속한 회사인 경우 작성 (해당 기업집단이 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 의한 결합 재무제표 작성대상 기업집단인 경우에는 결합재무제표에 의해 산정한 부채비율을 말함)

3) 최근 결산기말 현재 대차대조표상 신청인의 자본총액

※ 나머지 항목의 작성요령은 금융기관의 경우와 동일

〈내국인 개인〉

항 목		내 용
주식취득 자금조달 방법		
은행지주회사등으로 부터의 신용공여	신용공여액	백만원
	자기자본순합계액	백만원
	출자비율 해당금액	백만원
최근 5년내 신청인이 최대·주요주주인 금융 기관이 부실금융기관으로 지정되거나 인·허가 등이 취소된 날짜 및 그 내용		

※ 작성요령은 금융기관의 경우와 동일

〈외국인〉

항 목		내 용
부채비율 ¹⁾		
주식취득 자금조달	조달방법	
	조달금액	
	(자본총액) ²⁾	
은행지주회사등으로 부터의 신용공여	신용공여액	백만원
	자기자본순합계액	백만원
	출자비율 해당금액	백만원
최근 5년내 신청인이 최대·주요주주인 금융 기관이 부실금융기관으로 지정되거나 인·허가 등이 취소된 날짜 및 그 내용		

주 1) 최근사업연도말 현재 대차대조표상 부채총액을 자본총액으로 나눈 비율

2) 최근 결산기말 현재 대차대조표상 신청인의 자본총액

※ 나머지 항목의 작성요령은 금융기관의 경우와 동일

첨부서류

<공통>

1. 정관(법인인 경우에 한한다)
2. 외국 기업의 경우에는 법인등기부 등본에 준하는 서류
3. 최근 사업연도말 현재 재무제표 및 최근 사업연도말 이후 반기 재무제표(법인인 경우에 한한다)
4. 제3호에 따른 재무제표에 대한 회계감사인(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제3조제1항에 따른 감사인을 말한다)의 감사보고서 및 검토보고서
5. 신청일 현재 주식취득 대상은행지주회사로부터 받은 신용공여가 「금융지주회사법」 제45조제1항의 한도를 초과하지 않음을 입증하는 서류(주식취득 대상은행지주회사의 확인서 등)
6. 신청인이 은행지주회사의 지배주주로 적합한지 여부 및 신청인의 은행지주회사 주식보유가 해당 은행지주회사의 건전성과 금융산업의 효율성에 미치는 영향을 분석한 서류
7. 최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 「은행법」 또는 금융관련법령에 따라 영업의 허가·인가 등이 취소된 금융기관의 대주주 및 그 특수관계인이 아님을 입증할 수 있는 서류(다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정되는 경우에는 이를 입증할 수 있는 서류)

<금융기관>

8. 해당 금융기관이 다음의 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 해당 금융기관이 속하는 업종의 동 기준 평균 이상임을 입증하는 서류 및 이에 대한 회계감사인의 검토보고서
가. 「은행법」에 의한 금융기관(「은행법시행령」 제13조제1항제3호, 제4호 및 제6호의 법률에 따라 설립된 기관을 포함)인 경우 최근 분기말 현재 위험가중자산에 대한 자기자본비율이 8% 이상일 것
나. 투자매매업자·투자중개업자인 경우 최근 월말 현재 영업용순자기자본비율이 150% 이상일 것
다. 보험회사인 경우 최근 분기말 현재 지급여력비율이 100% 이상일 것
라. 가목 내지 다목 이외의 금융기관인 경우 해당 금융기관에 적용되는 자본적정성기준을 충족할 것

<내국법인>

8. 해당 법인의 부채비율이 200% 이하임을 입증하는 서류 및 이에 대한 회계감사인의 검토보고서
9. 해당 법인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 기업집단에 속하는 회사인 경우 해당 기업집단의 부채비율이 200% 이하임을 입증하는 서류 및 이에 대한 회계감사인의 검토보고서
10. 주식취득 자금이 해당 법인이 최근 1년 이내에 유상증자 또는 보유자산의 처분을 통하여 조달한 자금 등 차입금이 아닌 자금임을 입증하는 서류 및 해당 법인의 최근 대차대조표상 자본총액 현황

<내국인 개인>

8. 주식취득 자금이 금융기관으로부터의 차입금이 아님을 입증하는 서류

<외국인>

8. 해당 법인의 부채비율이 200% 이하임을 입증하는 서류 및 이에 대한 회계감사인의 검토보고서
9. 주식취득 자금이 해당 법인이 최근 1년 이내에 유상증자 또는 보유자산의 처분을 통하여 조달한 자금 등 차입금이 아닌 자금임을 입증하는 서류 및 해당 법인의 최근 대차대조표상 자본총액 현황